

OSASCO EXPRESS SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 54.707.097/0001-04 | Av. Diogo Antônio Feijó, 855 - KM18 - Osasco/SP

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO LOGÍSTICA
E APOIO OPERACIONAL PARA DELIVERY***Instrumento Particular de Natureza Comercial | Versão final para assinatura*

CONTRATANTE	CONTRATADA
BEVENUTTI - PIZZARIA & ESFIHARIA PIZZARIA & ESFIHARIA WANDERLEY BEVILAQUA CNPJ: 37.233.097/0001-92 Unidade: R. Damião de Góis, 249 - Bela Vista, Osasco - SP CEP: 06060-180 Representante legal: a indicar no ato da assinatura CPF: a indicar no ato da assinatura E-mail para assinatura: a indicar no ato da assinatura	OSASCO EXPRESS SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 54.707.097/0001-04 Av. Diogo Antônio Feijó, 855 - KM18 - Osasco/SP Representante legal: a indicar no ato da assinatura CPF: a indicar no ato da assinatura E-mail para assinatura: a indicar no ato da assinatura

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Gestão Logística e Apoio Operacional para Delivery, de natureza estritamente comercial, regido pelo Código Civil Brasileiro, pela legislação comercial aplicável, pela Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, pela Lei nº 14.063/2020, quando aplicáveis à assinatura eletrônica, e pelas demais normas vigentes, mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PRODUTO CONTRATADO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de gestão logística, apoio operacional, organização de escala, acionamento de entregadores parceiros e acompanhamento de ocorrências para atendimento da operação de delivery da CONTRATANTE.

1.2. O produto contratado não consiste em promessa absoluta de disponibilidade ininterrupta de entregadores, mas em serviço profissional de gestão operacional, composto por planejamento de escala, acionamento de base de parceiros, suporte, registro de ocorrências, tentativa de reposição, orientação de fluxo e apuração para fechamento.

1.3. A prestação dos serviços poderá compreender, conforme a necessidade da CONTRATANTE e a disponibilidade da base da CONTRATADA:

- organização de turnos, janelas operacionais e reforços de pico;
- acionamento de entregadores parceiros habilitados para retirada e entrega de pedidos;
- apoio ao fluxo de coleta, rota, entrega, retorno e nova entrega;
- orientação operacional em casos de cliente não localizado, endereço divergente, última entrega, produtos perecíveis, bebidas, bags, maquininhas e demais ocorrências;
- elaboração de demonstrativos, fechamentos e registros operacionais conforme dados disponíveis.

1.4. A CONTRATADA não se obriga a resultado absoluto de entrega em todos os casos, considerando fatores externos à sua gestão direta, tais como trânsito, chuva, acidentes, pane mecânica, pneu furado, falhas de plataforma, indisponibilidade regional de entregadores, erro de endereço, ausência do cliente, demora da loja, demora em condomínio, bloqueios viários e demais eventos práticos da operação urbana.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA COMERCIAL DA RELAÇÃO

2.1. A relação entre CONTRATANTE e CONTRATADA é de natureza exclusivamente comercial, firmada entre pessoas jurídicas independentes, não havendo sociedade, associação, mandato, representação exclusiva, franquia, vínculo empregatício ou subordinação trabalhista entre as partes.

2.2. Os entregadores acionados para a operação são parceiros autônomos cadastrados, orientados e geridos pela CONTRATADA, não mantendo relação jurídica direta de emprego, subordinação, jornada, salário ou prestação pessoal de serviços com a CONTRATANTE.

2.3. A CONTRATANTE deverá direcionar solicitações, reclamações, ajustes de rota, pedidos de substituição, bloqueios e ocorrências à CONTRATADA pelos canais operacionais definidos, evitando ordens diretas, controle de jornada, punições, exigências pessoais ou gestão individual dos entregadores parceiros.

2.4. A CONTRATADA permanece responsável pela organização de sua base de parceiros, comunicação operacional, orientação de conduta, tentativa de reposição, apuração de valores e repasse aos entregadores, nos termos de seus instrumentos próprios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UNIDADE E DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS

3.1. A operação objeto deste contrato será vinculada à unidade da CONTRATANTE localizada na R. Damião de Góis, 249 - Bela Vista, Osasco - SP.

3.2. Os turnos regulares serão considerados em janelas operacionais de 6 (seis) horas, conforme necessidade da CONTRATANTE, disponibilidade organizada pela CONTRATADA e condições reais da operação.

3.3. A quantidade de entregadores parceiros por dia e por horário deverá ser solicitada ou confirmada pela CONTRATANTE considerando volume esperado, campanhas, feriados, finais de semana, promoções, histórico de pedidos e capacidade de preparo da loja.

3.4. Quando houver necessidade de cobertura até a última entrega, os entregadores parceiros alocados na janela das 18h30 às 00h30 deverão equivaler, preferencialmente, a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da quantidade operacional solicitada para o período, ressalvada a disponibilidade real da base de parceiros e as condições do dia.

3.5. A escala operacional será organizada semanalmente e acompanhada diariamente pela CONTRATADA. A confirmação diária dos entregadores parceiros será acompanhada preferencialmente até as 15h00, podendo a vaga ser reaberta em caso de ausência de confirmação, atraso de retorno, desistência, indisponibilidade, pane ou outro fator que comprometa a previsibilidade da operação.

3.6. A reabertura de vaga, acionamento da base ou tentativa de reposição não configura garantia absoluta de preenchimento, pois depende de disponibilidade real, aceite dos parceiros, horário, região, clima, volume, segurança da rota e demais condições práticas do dia. A CONTRATADA deverá atuar com boa-fé, comunicação e registro operacional para buscar solução possível dentro da sua base.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES DAS JANELAS OPERACIONAIS

4.1. Para a operação da CONTRATANTE, as janelas operacionais regulares de 6 (seis) horas observarão os seguintes valores mínimos por entregador parceiro alocado:

Tipo de dia	Janela regular de 6h	Acréscimo máximo por até 1h excedente	Total máximo com 1h excedente
Dias de semana	R\$ 65,00	R\$ 10,83	R\$ 75,83
Finais de semana	R\$ 80,00	R\$ 13,33	R\$ 93,33
Feriados	R\$ 90,00	R\$ 15,00	R\$ 105,00

4.2. A permanência excedente, quando necessária, não constitui prorrogação aberta da operação. O acréscimo proporcional fica limitado a no máximo 1 (uma) hora além da janela operacional regular de 6 (seis) horas.

4.3. O acréscimo proporcional será calculado com base no valor da janela regular dividido por 6 (seis) horas, conforme tabela acima.

4.4. A permanência excedente não poderá ultrapassar 1 (uma) hora. Ultrapassado esse limite, não haverá prorrogação automática da janela operacional, devendo eventual continuidade ser tratada como nova contratação, novo reforço ou novo alinhamento comercial, sem presunção de obrigação da CONTRATADA ou do entregador parceiro de permanecer em atividade.

4.5. As entregas realizadas dentro do raio operacional de até 10 km observarão a tabela de entregas por distância abaixo, considerando o dia de operação e a condição operacional aplicável. Para fins deste contrato, os feriados utilizarão a tabela de final de semana para cálculo das entregas por distância, sem prejuízo da diária mínima própria de feriado prevista nesta cláusula.

Distância	Semana	Final de semana / Feriado
1 km	R\$ 6,00	R\$ 8,00
2 km	R\$ 6,00	R\$ 8,00
3 km	R\$ 7,00	R\$ 8,00
4 km	R\$ 7,00	R\$ 9,00
5 km	R\$ 8,00	R\$ 10,00
6 km	R\$ 9,00	R\$ 10,00
7 km	R\$ 10,00	R\$ 12,00
8 km	R\$ 11,00	R\$ 13,00
9 km	R\$ 12,00	R\$ 14,00
10 km	R\$ 15,00	R\$ 16,00

4.6. Entregas acima de 10 km não fazem parte do padrão operacional deste contrato e deverão ser analisadas caso a caso, considerando distância, horário, volume, segurança da rota e disponibilidade operacional.

4.7. Em caso de chuva, chuva forte, alagamento, baixa visibilidade ou condição climática que aumente o risco, o tempo de deslocamento ou a dificuldade da operação, poderá ser aplicado adicional operacional por condição climática de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor das entregas efetivamente realizadas durante o período de ativação.

4.8. O adicional operacional por condição climática não incide automaticamente sobre diárias, janelas operacionais, reforços de pico ou valores não relacionados às entregas. A ativação e o encerramento deverão ser comunicados pela CONTRATADA no grupo ou canal oficial da operação, servindo tal comunicação como registro para fins de fechamento.

Distância	Semana com adicional climático	Final de semana / Feriado com adicional climático
1 km	R\$ 7,50	R\$ 10,00
2 km	R\$ 7,50	R\$ 10,00
3 km	R\$ 8,75	R\$ 10,00
4 km	R\$ 8,75	R\$ 11,25
5 km	R\$ 10,00	R\$ 12,50
6 km	R\$ 11,25	R\$ 12,50
7 km	R\$ 12,50	R\$ 15,00

Distância	Semana com adicional climático	Final de semana / Feriado com adicional climático
8 km	R\$ 13,75	R\$ 16,25
9 km	R\$ 15,00	R\$ 17,50
10 km	R\$ 18,75	R\$ 20,00

4.9. Demais valores não especificados nesta cláusula, inclusive taxa de gestão logística, integrações, ajustes comerciais específicos, descontos, reembolsos, forma de pagamento ou condições financeiras complementares, deverão constar de proposta comercial aceita, aditivo, fechamento semanal, anexo operacional ou mensagem validada por representante autorizado, passando a integrar o conjunto contratual entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DO REFORÇO OPERACIONAL DE PICO

5.1. Além dos turnos regulares de 6 (seis) horas, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o acionamento de entregadores parceiros para reforço operacional em horário de pico.

5.2. O reforço operacional de pico terá janela reduzida das 20h00 às 00h30, com valor fixo de R\$ 60,00 (sessenta reais) por entregador parceiro, aplicável em qualquer dia da semana, quando previamente solicitado pela CONTRATANTE e aceito pela CONTRATADA.

5.3. Essa modalidade não substitui os turnos regulares de 6 (seis) horas, sendo destinada exclusivamente ao apoio em períodos de maior concentração de pedidos, cobertura de última entrega, aumento pontual de demanda ou necessidade operacional específica da loja.

5.4. Após as 00h30, não haverá prorrogação automática do reforço de pico. Havendo necessidade real e aceite operacional, a permanência excedente ficará limitada a no máximo 1 (uma) hora adicional, com acréscimo proporcional ao valor da janela reduzida contratada.

5.5. Considerando que a janela reduzida das 20h00 às 00h30 possui 4h30, eventual 1 (uma) hora excedente, quando aceita e registrada, será calculada proporcionalmente sobre R\$ 60,00 dividido por 4,5 horas, resultando em R\$ 13,33 por hora excedente.

5.6. O reforço operacional de pico dependerá da disponibilidade de entregadores parceiros habilitados na base da CONTRATADA, não configurando garantia absoluta de cobertura em situações de ausência emergencial, caso fortuito, força maior, pane mecânica, acidente, chuva intensa, indisponibilidade regional ou outros fatores externos à gestão direta da CONTRATADA.

5.7. O reforço de pico não gera direito adquirido, reserva automática de entregador, obrigação diária de disponibilidade ou substituição permanente dos turnos regulares. Trata-se de apoio pontual, solicitado conforme necessidade da loja e aceito conforme disponibilidade operacional da Osasco Express.

CLÁUSULA SEXTA - DA COBERTURA ESTIMADA E DOS LIMITES DE REPOSIÇÃO

6.1. A CONTRATADA empregará seus melhores esforços para organizar a quantidade de entregadores parceiros solicitada pela CONTRATANTE, considerando disponibilidade real da base, horários, volume, região, clima, trânsito, aceitação dos parceiros, segurança viária e comportamento da demanda.

6.2. Para fins de planejamento, as partes reconhecem que a CONTRATADA utiliza como parâmetro interno a cobertura aproximada de 70% (setenta por cento) da quantidade solicitada para dias regulares. Esse parâmetro não tem natureza de garantia absoluta, obrigação de resultado, SLA indenizável ou promessa de disponibilidade integral, pois depende da aceitação e disponibilidade real dos entregadores parceiros e das condições do dia.

6.3. Em casos de falta justificada de entregador parceiro previamente previsto, confirmado ou usualmente acionado para aquela operação, comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a CONTRATADA tentará organizar reposição dentro da sua base de parceiros.

6.4. Quando a ausência, pane, acidente, pneu furado, quebra da moto ou comunicação do entregador ocorrer no momento de início do turno ou durante a operação, a CONTRATADA iniciará procedimento de reposição emergencial, necessitando de prazo operacional mínimo de 2 (duas) horas para tentativa de substituição.

6.5. A tentativa de reposição emergencial não representa garantia absoluta de substituição, pois depende de disponibilidade regional, aceite de parceiros, horário, clima, distância, segurança e demais condições práticas da operação.

6.6. A Osasco Express se compromete a agir com boa-fé, comunicação e esforço real de solução, mas imprevistos de rua não serão tratados automaticamente como falha contratual quando a CONTRATADA demonstrar que acionou sua base, comunicou a loja e seguiu o procedimento operacional aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- manter pedidos corretamente cadastrados, embalados e identificados;
- informar endereço completo, correto e atualizado do cliente final;
- manter canal de comunicação ativo durante toda a operação;
- responder ocorrências no grupo ou canal operacional em prazo razoável;
- autorizar retorno, nova entrega, encerramento, reembolso, destinação de perecíveis e solução de ocorrências quando necessário;
- controlar internamente bags, maquininhas, dinheiro, Pix, bebidas, equipamentos, comprovantes, troco e demais bens próprios;
- informar previamente, com antecedência compatível, campanhas, promoções, taxa grátis, cupons, eventos, feriados, jogos, aumento de demanda ou alterações relevantes da operação;

- fornecer refeição adequada quando houver permanência operacional com alimentação prevista;
- não dar ordens diretas, punições, exigências pessoais ou controle individual aos entregadores parceiros, direcionando a comunicação à CONTRATADA.

7.2. A CONTRATANTE reconhece que atrasos decorrentes de preparo do pedido, pedido incompleto, erro de endereço, ausência de resposta da loja, ausência de contato com o cliente final, demora em condomínio, falha de plataforma, alteração de pedido, falta de autorização para retorno ou qualquer informação incorreta fornecida pela loja ou pelo cliente final não caracterizam, isoladamente, descumprimento contratual da CONTRATADA.

7.3. Antes do início da operação, a CONTRATANTE deverá indicar, por escrito ou no anexo operacional, quem são as pessoas autorizadas a validar alterações comerciais, solicitar reforços, autorizar retorno, nova entrega, encerramento de ocorrência, bloqueio operacional de entregador parceiro e contestação de fechamento.

7.4. Solicitações feitas por colaborador sem autorização indicada poderão ser tratadas como informação operacional, mas não obrigarão a CONTRATADA a alterar valores, horários, quantidade de entregadores parceiros, forma de pagamento ou condição comercial sem confirmação de representante autorizado.

CLÁUSULA OITAVA - DA REFEIÇÃO DOS ENTREGADORES PARCEIROS

8.1. Quando houver fornecimento de refeição pela CONTRATANTE, ela deverá corresponder a uma refeição simples e completa, compatível com almoço ou jantar, considerando que o entregador parceiro permanece em atividade externa e nem sempre consegue se deslocar para se alimentar fora da operação.

8.2. A refeição não deverá se limitar a item meramente simbólico, sobra eventual da operação, lanche isolado ou porção incompatível com a permanência operacional ajustada. A intenção desta cláusula é evitar desgaste, constrangimento e perda de qualidade no atendimento.

8.3. O fornecimento de refeição não altera a natureza comercial da relação entre as partes, nem cria vínculo trabalhista entre a CONTRATANTE e os entregadores parceiros.

CLÁUSULA NONA - DO SUPORTE DA LOJA E DA REGRA DE 10 MINUTOS

9.1. A CONTRATANTE deverá manter canal de comunicação ativo durante a operação para retorno rápido sobre pedidos, endereços, cliente não localizado, pagamento, maquininha, retirada, cancelamento, retorno ou qualquer ocorrência que impeça o entregador parceiro de concluir a rota.

9.2. A demora de resposta da CONTRATANTE pode impedir o entregador parceiro de realizar outras entregas, gerar acúmulo de pedidos, perda operacional, nova rota, reclamação de clientes finais e impacto no fluxo da própria loja.

9.3. Após 10 (dez) minutos sem resposta da CONTRATANTE, contados do envio de registro no grupo ou canal operacional, a CONTRATADA poderá autorizar o entregador parceiro a seguir viagem, seguir rota, retornar à loja, encerrar a ocorrência ou adotar providência compatível com a situação, sem prejuízo ao entregador parceiro e sem responsabilização automática da CONTRATADA pelo atraso decorrente da ausência de retorno.

9.4. Sempre que possível, a ocorrência deverá ser documentada por mensagem, foto, print, ligação ou outro registro disponível no canal operacional utilizado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CLIENTE NÃO LOCALIZADO E DO ENDEREÇO ERRADO

10.1. Quando o entregador parceiro chegar ao endereço informado e não localizar o cliente final, ou quando houver indício de endereço errado na comanda, pedido, plataforma ou informação repassada, deverá ser observado o seguinte procedimento operacional:

Etapas	Procedimento
1	Chegar ao endereço informado e tentar contato com o cliente final pelos meios disponíveis.
2	Não havendo contato, fotografar a comanda e o pedido em frente ao endereço indicado.
3	Enviar a foto no grupo ou canal operacional, marcando a CONTRATANTE.
4	Se a CONTRATANTE não responder, tentar contato por ligação com a loja.
5	Após 10 minutos da foto enviada sem resposta suficiente, marcar o suporte da CONTRATADA.
6	Retorno, nova rota, encerramento ou autorização para seguir viagem dependerão de registro e orientação operacional.

10.2. Caso a CONTRATANTE consiga contato com o cliente final e este informe que cadastrou, confirmou ou manteve endereço errado, a CONTRATANTE poderá cobrar nova entrega do cliente e lançar nova entrega ao entregador parceiro, partindo do local onde ele estiver para o endereço atualizado informado pelo cliente.

10.3. Se o cliente final não for localizado e não responder ao chat ou telefone, e o entregador parceiro já tiver enviado a foto no local com a comanda, a ocorrência poderá ser finalizada e o entregador parceiro poderá seguir em frente, conforme orientação da CONTRATADA e registros no canal operacional.

10.4. Se o entregador parceiro já tiver seguido rota e o cliente final aparecer posteriormente no chat ou em contato com a loja, deverá ser lançada nova entrega a partir do local onde o entregador parceiro estiver, seja para o endereço correto, seja para retorno e conclusão da ocorrência, quando o erro decorrer de informação incorreta do cliente final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ÚLTIMA ENTREGA E DA DESTINAÇÃO DO PEDIDO

11.1. Em casos de última entrega sem retorno da CONTRATANTE, o entregador parceiro deverá seguir o procedimento de registro por foto, enviar no grupo a tentativa de contato com o cliente final, inclusive por print ou registro de ligação quando disponível, e aguardar o prazo operacional de 10 (dez) minutos.

11.2. Não havendo retorno da CONTRATANTE ou do cliente final após o procedimento acima, a CONTRATADA poderá autorizar o encerramento da ocorrência e orientar o destino do pedido conforme a natureza do produto, os registros disponíveis, a possibilidade real de devolução e a segurança do entregador parceiro.

11.3. Produtos perecíveis, sem condição razoável de retorno ou reaproveitamento pela loja, poderão receber destinação operacional registrada no grupo ou canal oficial, sempre considerando a natureza do produto, a segurança do entregador parceiro e a orientação disponível no momento da ocorrência.

11.4. Na ausência de autorização expressa registrada, o entregador parceiro não estará autorizado a consumir, descartar, reter ou dar outro destino ao produto da CONTRATANTE.

11.5. Bebidas e itens não perecíveis deverão ser devolvidos à CONTRATANTE na mesma operação ou, não sendo possível, no próximo comparecimento operacional do entregador parceiro, mediante registro. Caso não sejam devolvidos, a CONTRATANTE poderá solicitar reembolso ou compensação ao entregador parceiro responsável, mediante registro da ocorrência, não sendo a CONTRATADA responsável pelo controle interno desse reembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DE BAGS, MAQUININHAS, PIX E BENS DA LOJA

12.1. Bags, maquininhas, equipamentos, troco, comprovantes, cartões, chaves, embalagens, bebidas, mercadorias e demais bens de propriedade da CONTRATANTE permanecem sob controle administrativo da própria CONTRATANTE. A CONTRATADA não assume guarda desses itens nem responsabilidade por perda, extravio, mau uso ou ausência de controle interno da loja, salvo quando houver prova de culpa direta de gestão operacional da CONTRATADA.

12.2. A CONTRATADA não recomenda o empréstimo de bags ou equipamentos da CONTRATANTE a entregadores freelancers, parceiros de acionamento pontual ou pessoas sem controle documental específico da loja.

12.3. Caso a CONTRATANTE opte por emprestar, entregar ou disponibilizar qualquer bem ao entregador parceiro, deverá manter controle próprio de entrega, devolução, estado de conservação, autorização, eventual cobrança e reembolso.

12.4. Pagamentos de clientes finais, recebimentos em maquininha, Pix da loja ou qualquer outra forma de recebimento deverão observar orientação expressa da CONTRATANTE, cabendo à loja controlar valores, comprovantes, divergências e solicitações de reembolso quando aplicável.

12.5. Para evitar dúvidas, a simples intermediação operacional da entrega não transforma a CONTRATADA em depositária, caixa, responsável financeira ou controladora dos bens e recebimentos da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONDUTA DOS ENTREGADORES E SUBSTITUIÇÃO

13.1. Eventuais reclamações sobre conduta, comunicação, postura, atraso ou comportamento de entregador parceiro deverão ser comunicadas à CONTRATADA com descrição objetiva do fato, data, horário, pedido envolvido e registros disponíveis.

13.2. A CONTRATADA avaliará internamente a ocorrência com objetivo de orientar o parceiro quanto ao padrão operacional da Osasco Express, podendo orientar, advertir operacionalmente, suspender acionamentos, substituir ou deixar de acionar o parceiro para determinada operação, conforme gravidade, histórico e disponibilidade de substituição.

13.3. O não acionamento, bloqueio operacional ou substituição de entregador parceiro será decidido pela CONTRATADA após análise interna, resguardado o padrão de atendimento, a segurança da operação e a disponibilidade real da base.

13.4. Caso a CONTRATANTE exija o bloqueio imediato de determinado entregador parceiro antes da conclusão da análise interna, as partes reconhecem que pode existir risco de a vaga não ser preenchida em tempo hábil, especialmente em horários de pico, finais de semana, feriados ou comunicação em cima da hora, sem que isso configure descumprimento automático da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROTEÇÃO DA BASE OPERACIONAL E NÃO ALICIAMENTO

14.1. A CONTRATANTE reconhece que a base de entregadores parceiros, a organização de escala, os procedimentos internos, os contatos operacionais, a forma de fechamento e o modelo de atendimento da Osasco Express constituem ativos comerciais e operacionais da CONTRATADA.

14.2. Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após seu encerramento, a CONTRATANTE não poderá contratar, aliciar, convidar, negociar diretamente, utilizar por conta própria ou por terceiros, nem desviar entregadores parceiros efetivamente apresentados, acionados ou utilizados na operação da CONTRATANTE nos últimos 12 (doze) meses, salvo autorização expressa e por escrito da CONTRATADA.

14.3. O descumprimento desta cláusula sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 3 (três) vezes a média mensal de faturamento gerado pelo entregador parceiro aliciado nos últimos 3 (três) meses de operação, limitada a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entregador parceiro, sem prejuízo da apuração de perdas e danos adicionais comprovados.

14.4. Caso ainda não exista histórico suficiente de 3 (três) meses, a média será calculada com base no período efetivamente trabalhado pelo entregador parceiro na operação da CONTRATANTE. Inexistindo base mínima de cálculo, aplica-se o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entregador parceiro aliciado ou utilizado diretamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FECHAMENTO, CONFERÊNCIA E PAGAMENTO

15.1. O fechamento dos valores devidos deverá observar a proposta comercial aceita, tabela vigente, demonstrativo semanal, relatório operacional, relatório extraído do sistema ou ajuste formal entre as partes.

15.2. O demonstrativo poderá discriminar janelas operacionais, reforços de pico, permanência excedente autorizada, entregas realizadas, taxas variáveis, adicional climático, taxa de gestão logística, eventuais ajustes, descontos ou reembolsos, quando houver registro suficiente.

15.3. Divergências deverão ser apontadas pela CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas úteis após o envio do fechamento ao canal financeiro indicado, acompanhadas dos registros correspondentes. Na ausência de impugnação objetiva e fundamentada nesse prazo, o demonstrativo será considerado aceito para fins de cobrança e pagamento.

15.4. A data de pagamento, forma de pagamento, taxa de gestão logística, chave Pix e demais condições financeiras complementares deverão constar de proposta comercial aceita, aditivo, anexo próprio, fechamento validado ou mensagem expressamente confirmada por representante autorizado. A tabela de entregas por distância e o adicional operacional por condição climática já constam da Cláusula Quarta, salvo alteração formal posterior.

15.5. O atraso no pagamento autoriza a CONTRATADA a suspender novas alocações, reforços, reposições e continuidade operacional até a regularização dos valores em aberto, sem que isso configure descumprimento contratual da CONTRATADA.

15.6. Salvo ajuste diverso entre as partes, valores em atraso poderão ser acrescidos de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados proporcionalmente, e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

15.7. A suspensão operacional por inadimplência não afasta a obrigação da CONTRATANTE de quitar valores já apurados, janelas já realizadas, reforços aceitos, taxas de entrega, ajustes registrados e demais valores vencidos ou vincendos decorrentes da operação já prestada.

15.8. A taxa de gestão logística remunera a estrutura administrativa, operacional e comercial da CONTRATADA, incluindo organização de escala, acompanhamento de confirmações, suporte, comunicação, registros, apuração de fechamento, relacionamento com a base de parceiros, gestão de canais e repasse aos entregadores parceiros, sem se confundir com diárias, janelas operacionais, taxas por entrega, reforços ou adicionais variáveis.

15.9. A nota fiscal de serviços será emitida pela CONTRATADA exclusivamente sobre a taxa de gestão logística efetivamente cobrada, salvo se houver obrigação legal, alteração normativa, exigência fiscal ou ajuste formal diverso entre as partes.

15.10. Valores referentes a janelas operacionais, diárias, reforços, taxas por entrega, adicional climático, reembolsos, descontos ou repasses vinculados aos entregadores parceiros terão natureza de custos operacionais apurados no fechamento, podendo constar em demonstrativo, relatório ou anexo financeiro, sem que isso altere a natureza comercial da relação entre as partes.

15.11. A conferência pela CONTRATANTE poderá utilizar os demonstrativos enviados pela CONTRATADA, os relatórios disponíveis no sistema, os registros dos canais oficiais, prints, mensagens, fotos, comprovantes ou demais documentos operacionais disponíveis, observado o prazo de contestação previsto neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR FALHAS EXTERNAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

16.1. A CONTRATADA não será responsabilizada por atraso, não entrega, necessidade de nova rota, retorno, cancelamento, reclamação ou prejuízo decorrente de:

- endereço errado, incompleto ou desatualizado informado pelo cliente final;
- ausência de resposta do cliente final;
- ausência de resposta da CONTRATANTE dentro do prazo operacional;
- pedido não pronto, divergente, incompleto ou liberado fora do fluxo;
- falha de plataforma, internet, sistema integrado, aplicativo, meio de pagamento ou ferramenta de terceiros;
- chuva intensa, trânsito, acidentes, bloqueios, fiscalização, pane mecânica, pneu furado, indisponibilidade regional de entregadores ou demais fatores externos;
- decisão da CONTRATANTE de bloquear entregador parceiro sem prazo operacional razoável para reposição.

16.2. A responsabilidade da CONTRATADA, quando comprovada falha direta de gestão operacional, será apurada de forma proporcional ao fato, aos registros disponíveis e ao serviço diretamente afetado, ficando limitada ao valor da janela, taxa ou serviço relacionado à ocorrência. A limitação não abrangerá hipótese de dolo ou culpa grave comprovada, mas afasta lucros cessantes, danos indiretos, danos reputacionais, perdas comerciais amplas, penalidades aplicadas por plataformas de terceiros ou prejuízos decorrentes de fato externo.

16.3. Nenhuma das partes responderá por descumprimento decorrente de caso fortuito, força maior, risco à segurança, atos de autoridade pública, bloqueios viários, instabilidade tecnológica, paralisações, sinistros, eventos climáticos extremos ou fatos que escapem ao controle razoável da parte afetada.

16.4. A CONTRATADA poderá suspender, recusar ou interromper operação, rota, entrega, reforço ou permanência quando identificar risco à segurança do entregador parceiro, como chuva intensa, área de risco, ameaça, acidente, bloqueio, tumulto, falha grave de comunicação ou ausência de suporte mínimo da CONTRATANTE.

16.5. Campanhas, promoções, taxa grátis, cupons, eventos, feriados, jogos, aumento anormal de demanda ou alteração relevante da operação deverão ser informados previamente pela CONTRATANTE. A ausência de comunicação prévia afasta responsabilidade automática da CONTRATADA por insuficiência de cobertura, atraso ou necessidade de reforço emergencial.

16.6. A limitação de responsabilidade prevista nesta cláusula não afasta a obrigação de boa-fé, comunicação e apuração dos fatos, mas impede que situações causadas por terceiros, pela loja, pelo cliente final ou por fatores de rua sejam transferidas integralmente à Osasco Express sem prova de falha direta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO E REGISTROS DE OCORRÊNCIA

17.1. As partes se comprometem a tratar dados pessoais de clientes finais, representantes, colaboradores e entregadores parceiros apenas para fins de execução da operação, cobrança, comprovação, suporte, defesa de direitos e cumprimento de obrigações legais, observada a Lei Geral de Proteção de Dados.

17.2. Dados de clientes finais, endereços, telefones, comprovantes, prints, fotos de ocorrência, comandas, volume de pedidos, valores e informações comerciais deverão ser utilizados apenas para a finalidade operacional deste contrato.

17.3. Fotos, prints, registros de ligação, mensagens de grupo, comprovantes e imagens de pedido poderão ser utilizados para comprovação de tentativa de entrega, solução de ocorrência, prestação de contas, auditoria interna, defesa de direitos da CONTRATADA, da CONTRATANTE, do cliente final ou do entregador parceiro.

17.4. É vedada a divulgação de dados, fotos, prints, comandas, conversas ou registros operacionais em redes sociais, grupos externos, terceiros não envolvidos ou qualquer finalidade estranha à execução deste contrato.

17.5. A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão preservar sigilo sobre informações comerciais, listas de parceiros, tabelas, rotinas, relatórios, volumes e procedimentos internos da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA, RESCISÃO E CLÁUSULA PENAL

18.1. O presente contrato terá vigência mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos, salvo manifestação contrária de qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito.

18.2. Após o prazo mínimo contratual, qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato, sem aplicação de multa, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias.

18.3. Em caso de rescisão imotivada pela CONTRATANTE antes do término do prazo mínimo contratual, ou sem observância do aviso prévio de 30 (trinta) dias, ficará estipulada multa compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total projetado dos meses remanescentes, calculada com base na média dos últimos 3 (três) fechamentos semanais efetivamente faturados.

18.4. Em caso de rescisão imotivada pela CONTRATADA antes do término do prazo mínimo contratual, ou sem observância do aviso prévio de 30 (trinta) dias, ficará estipulada multa compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total projetado dos meses remanescentes, calculada com base na média dos últimos 3 (três) fechamentos semanais efetivamente faturados.

18.5. A multa prevista nesta cláusula não será devida quando a rescisão decorrer de inadimplência da outra parte, descumprimento contratual, caso fortuito, força maior, risco à segurança dos entregadores parceiros, inviabilidade operacional superveniente, alteração substancial da operação originalmente contratada ou acordo formal entre as partes.

18.6. A cláusula penal tem por finalidade proteger a estrutura operacional mobilizada, o planejamento de escala, a ativação da base de parceiros, o acompanhamento da operação e a previsibilidade comercial assumida pelas partes.

18.7. Caso ainda não existam 3 (três) fechamentos semanais efetivamente faturados, a média será calculada com base nos fechamentos existentes. Inexistindo fechamento suficiente, será utilizado como referência o valor estimado na proposta comercial inicial ou, na falta dela, a média projetada das janelas operacionais formalmente solicitadas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ASSINATURA ELETRÔNICA

19.1. O presente instrumento poderá ser assinado de forma física ou eletrônica, com validade jurídica nos termos da legislação aplicável, inclusive Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020, quando utilizada plataforma de assinatura eletrônica.

19.2. A assinatura eletrônica, quando utilizada, deverá registrar, sempre que possível, data, hora, identificação dos signatários, e-mail, telefone, CPF, IP, trilha de auditoria e demais elementos de comprovação disponíveis na plataforma adotada pelas partes.

19.3. As partes reconhecem que o aceite eletrônico, assinatura digital, assinatura eletrônica por plataforma, e-mail validado ou outro meio capaz de identificar o signatário e preservar a integridade do documento produzirá efeitos jurídicos entre elas, desde que acompanhado do documento integral assinado ou aceite.

19.4. Para reforço de executividade e prova do aceite, recomenda-se que o instrumento seja assinado também por 2 (duas) testemunhas, físicas ou eletrônicas, com identificação mínima de nome, CPF e e-mail.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

20.1. Este instrumento, seus anexos, propostas comerciais, tabelas vigentes, demonstrativos e comunicações formalmente validadas compõem o conjunto contratual entre as partes.

20.2. Qualquer alteração de valores, horários, volume, quantidade de entregadores parceiros, raio de entrega, taxa de gestão, forma de pagamento, reforços de pico ou regras específicas da operação deverá ser formalizada por proposta, aditivo, anexo operacional ou mensagem validada por representante autorizado.

20.3. Considera-se mensagem validada aquela enviada ou confirmada por representante autorizado das partes nos canais oficiais indicados neste contrato, com identificação do remetente, data e conteúdo claro da autorização. Ajustes comerciais essenciais, como valores, forma de pagamento, quantidade fixa de entregadores parceiros ou alteração de tabela, dependerão de confirmação expressa de representante autorizado, não bastando silêncio ou ausência de contestação.

20.4. Mensagens operacionais do dia a dia, como aviso de pedido, rota, ocorrência, cliente não localizado ou dúvida de entrega, terão validade para registro da operação, mas não alterarão condições comerciais essenciais sem a validação prevista no item anterior.

20.5. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não constituirá novação, renúncia, alteração contratual ou aceitação permanente da conduta.

20.6. Fica eleito o foro da Comarca de Osasco/SP para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste instrumento, salvo disposição legal obrigatória em sentido diverso.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em meio físico ou eletrônico, para que produza seus efeitos legais.

Osasco/SP, ____ de _____ de 2026.

CONTRATANTE

BEVENUTTI - PIZZARIA & ESFIHARIA
PIZZARIA & ESFIHARIA WANDERLEY BEVILAQUA
CNPJ: 37.233.097/0001-92
Representante: _____
CPF: _____

CONTRATADA

OSASCO EXPRESS SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 54.707.097/0001-04
Representante: _____
CPF: _____

TESTEMUNHAS

Nome:

CPF:

E-mail:

Nome:

CPF:

E-mail:

ANEXO I - RESUMO OPERACIONAL E COMERCIAL

Este anexo consolida as condições operacionais e comerciais principais para facilitar a leitura, sem substituir as cláusulas completas do contrato.

Item	Condição
Unidade	R. Damião de Góis, 249 - Bela Vista, Osasco - SP
Turno regular	Janela operacional de 6 horas
Semana	R\$ 65,00 por janela regular
Final de semana	R\$ 80,00 por janela regular
Feriado	R\$ 90,00 por janela regular; entregas por distância seguem a tabela de final de semana/feriado
Permanência excedente	Limitada a 1 hora, com acréscimo proporcional
Reforço de pico	20h00 às 00h30, R\$ 60,00 por entregador parceiro, qualquer dia da semana
Cobertura estimada	Parâmetro interno de planejamento de aproximadamente 70%, sem garantia absoluta, condicionado à disponibilidade real e aceite dos parceiros.
Reposição emergencial	Tentativa com prazo operacional mínimo de 2 horas, sem garantia absoluta
Regra sem resposta da loja	10 minutos após registro operacional
Última entrega	Registro, tentativa de contato e orientação do suporte
Condições complementares	Taxa de gestão logística, forma/data de pagamento, Pix, representantes e canais oficiais conforme proposta comercial aceita, anexo operacional, fechamento validado ou mensagem de representante autorizado.
Não aliciamento	Multa: 3 vezes a média mensal do entregador aliciado, limitada a R\$ 5.000,00 por parceiro
Inadimplência	Atraso pode suspender novas alocações, reforços e continuidade operacional até regularização
Segurança operacional	OE pode recusar ou interromper rota/reforço quando houver risco ao entregador parceiro
Conferência do fechamento	Divergências em até 24 horas úteis após envio ao financeiro indicado, com registros
Representantes autorizados	Necessários para validar mudanças comerciais, reforços, retornos, bloqueios, contestação de fechamento e demais decisões operacionais relevantes.
Bens da loja	Controle interno da Bevenutti, salvo prova de culpa direta de gestão operacional da OE
Tabela de entregas	Até 10 km: semana de R\$ 6,00 a R\$ 15,00; final de semana/feriado de R\$ 8,00 a R\$ 16,00, conforme distância
Adicional climático	25% sobre as entregas efetivamente realizadas durante o período ativado no grupo ou canal oficial
Nota fiscal sobre taxa de gestão	Emitida sobre a taxa de gestão logística efetivamente cobrada, salvo ajuste formal ou obrigação legal diversa.
Confirmação diária	Acompanhamento preferencial até as 15h00; sem confirmação, a vaga poderá ser reaberta e a base acionada.
Relatório/sistema	Conferência por demonstrativo, relatório operacional, sistema e registros dos canais oficiais.

ANEXO II - PROCEDIMENTO DE CLIENTE NÃO LOCALIZADO / ENDEREÇO ERRADO

Etapa	Procedimento
1	Chegou ao endereço informado.
2	Ligou, chamou e tentou contato com o cliente final.
3	Sem contato: foto da comanda + pedido em frente ao endereço.
4	Envia no grupo ou canal operacional e marca a loja.
5	Loja não respondeu: tenta ligar na loja.
6	Passados 10 minutos da foto sem resposta suficiente: marca suporte Osasco Express.
7	Retorno, seguir rota, nova entrega ou encerramento somente com registro e orientação operacional.

ANEXO III - CONDIÇÕES COMERCIAIS COMPLEMENTARES E CANAIS OFICIAIS

Este anexo consolida pontos de preenchimento operacional e financeiro da parceria. Quando houver proposta comercial aceita, fechamento validado, anexo operacional ou mensagem confirmada por representante autorizado, tais registros integrarão este contrato nos termos da Cláusula Vigésima.

Item	Condição
Taxa de gestão logística	Conforme proposta comercial vigente aceita pela CONTRATANTE, plano escolhido, aditivo ou mensagem validada por representante autorizado.
Nota fiscal	Emitida pela CONTRATADA sobre a taxa de gestão logística efetivamente cobrada, salvo obrigação legal ou ajuste formal diverso.
Diárias, janelas, reforços e entregas	Apurados no fechamento operacional conforme tabelas, registros, relatórios e condições previstas neste contrato.
Relatórios de conferência	A CONTRATANTE poderá conferir entregas por demonstrativo enviado, relatório disponível no sistema e registros dos canais oficiais.
Confirmação diária	Acompanhamento preferencial até as 15h00; em caso de ausência de confirmação, a vaga poderá ser reaberta e a base acionada.
Representantes autorizados	Necessários para validar mudanças comerciais, reforços, retornos, bloqueios, contestação de fechamento e demais decisões operacionais relevantes.
Canais oficiais	Grupo ou canal operacional indicado pela Osasco Express, canal financeiro e demais contatos formalmente validados pelas partes.
Forma e data de pagamento	Conforme proposta comercial aceita, fechamento validado, boleto, Pix, anexo financeiro ou outro meio formalmente indicado pela CONTRATADA.
Chave Pix da Osasco Express	A ser informada pela CONTRATADA em canal financeiro oficial ou documento de cobrança validado.
Data de início da continuidade	A partir da assinatura, aceite da proposta comercial ou data operacional formalmente combinada entre as partes.
Quantidade inicial e horários	Conforme necessidade informada pela CONTRATANTE, disponibilidade da base e confirmação operacional da CONTRATADA.
Alterações comerciais essenciais	Dependem de confirmação expressa de representante autorizado, não bastando silêncio, ausência de resposta ou mensagem operacional isolada.